

1500266-41.2020.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500266-41.2020.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500266-41.2020.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VINÍCIUS ROSA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

Vistos.

BRUNO VINÍCIUS ROSA DOS SANTOS e MARCOS VINÍCIUS TONETI DE ALMEIDA foram denunciados como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, bem como no artigo 155, §4º, incisos I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Segundo a exordial acusatória, no dia 04 de janeiro de 2020, no período noturno, na residência situada na rua dos Girassóis, nº 400, Residencial Novo Horizonte, Centro, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, BRUNO VINÍCIUS ROSA DOS SANTOS e MARCOS VINÍCIUS TONETI DE ALMEIDA, previamente ajustados entre si e agindo com comunhão de esforços e unidade de propósitos, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram em proveito comum os objetos relacionados nos B.O's. de fls. 04/06 e 07/101, cf. autos de exibição e apreensão de fls. 23/30, autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 31/35 e 37, avaliados em R\$13.549,70 (Treze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), cf. auto de avaliação de fls. 72, pertencentes à vítima Terezinha de Lourdes Zavan Rebeschini.

Consta, ainda, que no dia 31 de janeiro de 2020, por volta de 17h55min, na residência situada na rua Ilha Pequena, nº 433, Centro, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, BRUNO VINÍCIUS ROSA DOS SANTOS e MARCOS VINÍCIUS TONETI DE ALMEIDA, previamente ajustados entre si e agindo com comunhão de esforços e unidade de propósitos, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito comum, os objetos relacionados no B.O. de fls. 11/122, cf. autos de exibição e apreensão de fls. 23/30, autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 36 e auto de entrega de fls. 39, avaliados em um montante total de R\$2.380,00 (dois mil, trezentos e oitenta reais), cf. auto de avaliação de fls. 73, pertencentes à vítima Levi Davisson de Barros.

A denúncia foi recebida no dia 16 de novembro de 2020 (fls. 186).

MARCOS VINICIUS TONETI DE ALMEIDA foi citado às fls. 197 e apresentou resposta à acusação às fls. 217

BRUNO VINICIUS ROSA DOS SANTOS foi citado às fls. 213 e apresentou resposta à acusação a fls. 217

O recebimento da denúncia foi ratificado. (fls. 221/222).

Realizada audiência, a vítima e as testemunhas foram ouvidas. Ao final, os acusados foram interrogados.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais. É o relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/15; pelos autos de exibição e apreensão de fls. 23/37; pelo laudo pericial que atestou a qualificadora de destruição/ou rompimento e obstáculo (fls. 82/88); auto de avaliação (fls. 73); pelas declarações de Marcos Vinicius Toneti de Almeida e Bruno Vinicius Rosa dos Santos (fls. 59/64).

A autoria dos delitos é inconteste e recai sobre os acusados.

Pois bem.

Em solo policial, a vítima Terezinha de Lourdes Zavan Rebeschini relatou que:

"(...)ser policial civil e trabalhar como escrivã de policia "Ad hoc" e na data dos fatos ausentou-se de sua residencia por algumas horas e ao retornar, no inicio da noite, constou que sua casa fora arrombada e do interior do imovel subtraídos varios objetos de valor, tais como televisores, joias e bijuterias, perfumarias, dentre outros, em sua maioria relacionados nos boletins de ocorrencias, nº 85/2020 e 420/2020 desta delegacia de policia. Após o inicio das investigações, a declarante tomou conhecimento através dos colegas policiais civis desta unidade policial, que havia um suspeito e que mandado de busca domiciliar fora pedido a justiça e atendido, sendo que em razão do cumprimento deste, foi solicitada a acompanha-los visando eventual identificação de seus pertences, uma vez que em sua maioria tratava-se de objetos de cunho pessoal. Assim, a declarante participou das buscas da casa do investigado, MARCOS VINICIUS TONETI DE ALMEIDA, onde de pronto encontrou no quarto do casal uma necessaire com amostras de produtos da empresa Mary Kay, a qual utiliza em trabalhos de revenda de produtos nas horas vagas. Continuando com as buscas encontrou, dentre as bijouterias de ISABELLY COLOMBO FARIAS CEFALO, companheira de MARCOS, diversas de suas proprias bijouterias, furtadas do interior de sua casa. Em razão das suspeitas dos policiais, bem como da informação de ISABELLY de que havia dividido biojuterias com a amiga PAMELA MASSETE SANTANA, companheira de BRUNO VINICIUS ROSA DOS SANTOS, amigo de MARCOS VINICIUS e tambem suspeito de envolvimento no furto da casa da declarante, após novo pedido de mandado de busca e deferimento pela justiça, foram até a casa deste outro casal e lá tambem recuperou diversas bijuterias, duas bolsas infantis e um ferro de passar roupas, da declarante, alem de um televisor furtado de uma outra casa dias depois. Diante de tantas evidencias, bem como de outros elementos comprometedores das condutas de MARCOS e BRUNO, demonstrando que eles haviam praticado os dois furtos, ambos acabaram confessando esses crimes. Ainda, no dia seguinte eles devolveram grande parte dos objetos subtraídos de sua casa. Com relação ao que não foi devolvido, com a ressalva da dificuldade de identificar e quantificar todos os itens furtados, informa aproximadamente o seguinte: os valores em dinheiro do interior da mochila e cofrinho, num total aproximado de R\$ 360,00, produtos de maquiagem que estavam no interior da necessaire Pink, 01 pochete contendo kit de costuras, 01 mala grande de cor preta, 01 chinelo infantil, alguns aneis e brincos de ouro, varias peças de bijuterias e semi joias, 01 carregador de celular, varias roupas de diversos modelos, 01 necessaire, modelo nature, contendo documentos e dois pendrive, 02 carteira feminina, 01 bolsa pequena de cor marrom, sofrendo assim prejuizo de R\$ 6.790,00, além da quantia de R\$ 201,00 relativos ao conserto das portas danificadas e de R\$ 760,00 relativos ao conserto de um dos televisores, que restou danificado em razão do crime. Esclarece ser difícil identificar completamente a quantidade e mesmo os modelos e tipos de bijuterias e perfumarias que mantinha em casa e foram subtraídas, porque eram uma coleção grande e de muitos anos. Inclusive, por tal motivo, por ocasião da apreensão de seus

objetos, bem como de outros não reconheceu como seus naquela oportunidade da busca domiciliar, acabou sendo informada por sua filha, ao mostrar-lhe fotografias dos objetos apreendidos, que dentre alguns que pensou não serem seus, na verdade o era, lembrou-lhe a filha. Com isso, quer esclarecer que os objetos informados por PAMELA e ISABELLY como não sendo delas, provavelmente pertencem a declarante e a sua família, só que não se recordava deles. (...)"

Em solo policial, a vítima Levi Davisson de Barros relatou que: "(...) "Com relação ao furto em sua residência ocorrido na tarde do dia 31/01/20, informa que tomou conhecimento do esclarecimento da autoria do crime através dos policiais desta delegacia de policia, esclarecendo que não conhecia os autores MARCOS e BRUNO, em poder de quem foram encontrados objetos furtados, não só da casa do declarante como também de outra residencia, dias antes. Com isso, esclarece que não tinha como desconfiar deles, sendo que as suspeitas que o declarante e sua esposa tinham recaiam sobre os funcionarios de uma obra vizinha, isso porque ja tinham notado que eles estavam sempre observando de lá o imovel em que morava o declarante.

Inclusive, em uma oportunidade, ocasião em que não havia ninguem em sua casa, o pessoal desta obra adentrou em seu quintal sem nada comunicar antes, para trabalhar na divisa com a obra vizinha. Diz isso porque não sabe dizer se alguém que ali trabalhava é conhecido de MARCOS e BRUNO, podendo com isso estar também envolvido. Por fim, informa que com a atuação policial, o televisor subtraído foi recuperado e no dia seguinte, os autores procuraram esta delegacia para devolver também a panela elétrica e o micro-ondas. Com isso, teve prejuízo apenas com os pares de sandalia e rasteirinha de sua esposa, além de uma camisa jeans que somente depois de registrado do boletim de ocorrencia percebeu que também fora levada pelos ladrões, sendo que pagou por esta a quantia de R\$ 100,00, quando a comprou, enquanto que os calçados de sua esposa, segundo ela, custaram R\$ 80,00. Com relação aos danos causados no imovel pelos ladrões, o declarante informa não saber quantificar, isso porque a casa era de aluguel e ja não reside mais nela, até porque o imovel apresentava alguns problemas e ao deixar de morar lá, o locador dispensou tal conserto. (...)"

Em juízo, a vítima Levi Davisson de Barros relatou que, no momento dos fatos, estava trabalhando; que, quando chegou em casa, visualizou o portão "todo arrebitado para cima" e o seu forno microondas no chão; que acionou a polícia; que, além de outros objetos, os acusados furtaram algumas roupas; que os réus ressarciram o montante de R\$200,00; que a televisão e o forno microondas foram recuperados.

A testemunha Pamela Massete Santana, em sede policial, declarou que: "(...) É companheira do investigado BRUNO ha cerca de dois anos e possuem uma filha de um ano. Com relação aos furtos de residencia investigados por esta delegacia de policia, a declarante nega envolvimento e tão pouco conhecimento sobre a participação de BRUNO em tais crimes. No entanto, após cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do casal no inicio da tarde de hoje, bem como apreensão de alguns objetos no local, a declarante presenciou confissão informal de BRUNO e do amigo MARCOS quanto aos dois crimes investigados. Alega que desconhecia a origem ilícita do televisor Samsung de 49 polegadas que usavam na sala de casa, isso porque BRUNO alegou te-lo trocado com outro televisor que tinham em casa, de menor polegadas. Já quanto as bolsas infantis, um ferro de passar roupas e diversas bijuterias, além de alguns produtos de maquiagem, alega que foram trazidos para casa por BRUNO e MARCOS, dizendo ser presente e para que a declarante e ISABELLY dividissem aquilo de acordo com o que tivessem interesse e assim fizeram. Alega, mais uma vez, que não tinha conhecimento do envolvimento de BRUNO na pratica de furtos e por isso não sabia da origem desses produtos, até porque seu companheiro trabalha com o pai. Com relação as bijuterias que foram apreendidas, alega que muitas dividiu com ISABELLY, enquanto que varias outras que estão apreendidas, inclusive as que estavam na casa desta e nao foram reconhecidas pela vitima, também não lhe pertencem, pois vieram todas na mesma oportunidade trazidas por BRUNO e MARCOS. (...)"

Em juízo, a testemunha Pamela Massete Santana declarou que não sabia dos furtos; que BRUNO falou que havia comprado uma televisão; que não se recorda do que BRUNO

falou aos policiais; que BRUNO falava que os bens foram comprados.

A testemunha Isabelly Colombo Farias Cefalo, em sede policial, declarou que: "(...) É companheira de MARCOS VINICIUS há pouco mais de um ano e possuem um filho de 8 meses. Com relação aos furtos investigados por esta delegacia de policia, alega que desconhecia o envolvimento de seu companheiro e apenas nesta data, em razão do cumprimento de mandado de busca na casa do casal, bem como diante da seguida confissão informal por parte dele, soube que ele praticou dois furtos em residências em companhia do amigo BRUNO, marido de PAMELA, com quem a declarante também possui amizade. A respeito dos objetos encontrados em sua residência e reconhecidos por uma das vítimas, uma policial desta delegacia de policia, a declarante alega que em data que não se recorda, MARCOS a chamou até a casa de BRUNO, dizendo que ambos tinham adquirido alguns produtos e que era para as duas dividirem entre si perfumarias e bijuterias. Alega que quando chegou na casa dos amigos não havia joias de prata ou ouro. Assim, acabou ficando mais com uma necessaire e produtos de maquiagem e algumas bijuterias, enquanto que PAMELA permaneceu com uma quantidade maior de bijuterias. Com relação a algumas bijuterias, a um cartão de memoria e tres relógios de pulso marca Invicta, a declarante alega que quanto a estes, um deles foi presente seu para MARCOS, outro ele proprio comprou enquanto ja estavam juntos, e o ultimo relógio ele ja possuía quando o conheceu. Já as demais bijuterias, as quais não foram reconhecidas pela vítima e nem adquiridas pela declarante, alega que as ganhou de PAMELA. Por fim, alega que desconhecia a origem ilícita destes produtos, acreditando que seu companheiro não se envolvesse mais em ilícitos penais como chegou a fazer quando menor de idade, fato este de seu conhecimento, isso porque convivem em harmonia e inclusive frequentam a igreja. (...)".

Em juízo, a testemunha Isabelly Colombo Farias Cefalo relatou que os policiais foram na sua casa; que, posteriormente, soube dos furtos; que MARCOS lhe entregou alguns objetos como se fossem presentes, mas não sabia que eram bens furtados; que MARCOS assumiu a prática do delito de furto.

Em juízo, a testemunha Gustavo G. Oliveira relatou que o setor de investigação apurou furtos praticados em duas residências localizadas nos bairros Monte Carlo e Jardim Novo Horizonte; que MARCOS era conhecido dos meios policiais; que foi utilizado um veículo Corsa similar ao de MARCOS; que as investigações apontaram para MARCOS; que, durante as investigações, ocorreu o segundo furto na casa da vítima Terezinha; que foi adotado o mesmo modus operandi; que foram furtados bens de elevado valor agregado; que foi solicitado um mandado de busca e apreensão; que foram localizados alguns objetos na casa de MARCOS; que MARCOS confessou informalmente; que MARCOS mencionou que BRUNO ajudou; que, durante a busca na casa de BRUNO, foram encontrados um televisor e algumas semijoias; que BRUNO e MARCOS confessaram em solo policial; que BRUNO e MARCOS ressarciram alguns objetos.

O acusado MARCOS VINICIUS TONETI DE ALMEIDA, perante a autoridade policial, declarou que: "(...)Na manhã de hoje, o declarante informa que estava em sua casa quando esta autoridade policial e policiais civis desta central de policia compareceram no local para cumprir mandato de busca e apreensão, sendo encontrados e apreendidos alguns objetos, dentre eles perfumarias e bijuterias. Indagado a respeito dos crimes de furto sob investigação, o declarante confessa que recentemente acabou praticando, em companhia do amigo BRUNO, dois furtos nesta cidade, sendo um no bairro Novo Horizonte, onde hoje tomou conhecimento que trata-se de casa de uma policial civil, e outro furto no bairro Monte Carlo. Alega que agiram sozinhos, isto é, que não havia mais ninguém atuando com os dois, e que os objetos e valores subtraídos, em sua maioria televisores, produtos de maquiagens, joias e bijuterias, foram entregues a terceiros para venda e posterior retorno do dinheiro aos dois, enquanto alguns poucos produtos ficaram em poder dos autores, com os quais presentearam suas companheiras. Alega que estas não sabiam da origem ilícita de tais produtos e objetos e apenas nesta data tomaram conhecimento de tal fato. Ainda com relação a prática dos furtos, confirma que no primeiro evento utilizaram de um veículo Ford/Corcel II de BRUNO, enquanto que no segundo caso, utilizaram o veículo GM/Corsa do sogro do declarante. Alega estar arrependido de suas condutas criminosas e pretende repara-las, comprometendo-se a ir atrás dos

objetos que passaram a terceiros, visam recupera-los e restitui-los as vítimas, esclarecendo que não pode, neste ato, citar o nome de terceiros não só para não prejudicar esta finalidade como também não acontecer algum tipo de retaliação por envolve-los. Por fim, autoriza os policiais civis desta unidade a analisar seu aparelho de celular, bem como eventualmente extrair algum dado relevante as investigações, demonstrando com isso arrependimento e colaboração com as investigações (...)"

Em juízo, o acusado MARCOS VINICIUS TONETI DE ALMEIDA revelou que a acusação é verdadeira; que era "cabeça dura"; que foi dar uma volta com BRUNO e, em determinado momento, decidiram furtar as residências; que passaram na frente da casa, puxaram o portão, abriram o vidro "Blindex" e furtaram os objetos; que, no segundo furto, a dinâmica foi a mesma; que pararam o veículo perto do imóvel e abriram o portão; que a polícia conseguiu localizá-los; que restituiu às vítimas (um televisor para Terezinha e R\$1.500,00 em espécie).

O acusado BRUNO VINICIUS ROSA DOS SANTOS, perante a autoridade policial, declarou que: "(...) no início da tarde de hoje, estava trabalhando na empresa de seu pai quando lá compareceram policiais civis desta Unidade Policial porque eles estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão na casa do declarante, em razão de investigações a respeito de dois furtos em residência. Acompanhou os policiais, que encontraram em sua casa um televisor Samsung de 49 polegadas e alguns outros objetos oriundos desses furtos. Indagado a respeito, o declarante confessou informalmente e confirma neste ato que participou de ambos em companhia do amigo MARCOS VINICIUS, sendo um deles no bairro Novo Horizonte, na casa de uma policial civil desta Unidade Policial, fato que apenas nesta data tomou conhecimento, enquanto que o outro furto praticaram no bairro Monte Carlo. No primeiro deles, utilizaram para o transporte dos objetos subtraídos, um veículo Forde/Corcel II de propriedade do declarante, o qual acabou vendendo pois já estava praticamente vendido naquela oportunidade. Já no segundo furto, fizeram uso de um veículo GM/Corsa do sogro de MARCOS VINICIUS. Subtraíram nos dois casos alguns televisores, eletrodomesticos, produtos de perfumarias e bijuterias, sendo que a maior parte disso entregaram a terceiros para a venda e posterior recebimento do valor respectivo, enquanto que o televisor apreendido na casa do declarante, juntamente com alguns objetos e perfumarias e bijuterias, acabou dividindo com o amigo MARCOS e presentearam as respectivas companheiras com estes ultimos produtos, alegando que elas não sabiam da procedencia ilicita dos mesmos, o que apenas aconteceu nesta data em razão da atuação policial. O declarante alega estar arrependido de suas condutas e se compromete a repara-las, dizendo que irá recuperar os produtos entregues a terceiros visando restitui-los as vitimas e, caso não seja possivel, a indeniza-las, demonstrando com isso tal arrependimento e colaboração com as investigações. Também demonstrando essa colaboração, o declarante autoriza o acesso dos policiais desta delegacia ao seu aparelho celular, bem como eventual extração de informação relevante as investigações (...)"

Em juízo, o acusado BRUNO VINICIUS ROSA DOS SANTOS revelou que a acusação é verdadeira; que abriram o portão e forçaram o vidro "Blindex"; que, no interior do imóvel, furtaram os objetos; que, no primeiro furto, abriram o portão e forçaram a janela; que furtaram alguns objetos e colocaram no veículo; que, no segundo furto, a dinâmica foi idêntica; que restituiu às vítimas.

Pois bem.

Os acusados MARCOS VINICIUS TONETI DE ALMEIDA e BRUNO VINICIUS ROSA DOS SANTOS confessaram a pratica dos furtos descritos na denúncia, inclusive, com detalhes acerca da dinâmica dos delitos.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Nesse contexto, vê-se, pois, que o conjunto probatório figura harmonioso, já que o depoimento da vítima Levi Davisson de Barros, bem como das testemunhas Gustavo G. Oliveira, Isabelly Colombo Farias Cefalo e Pamela Massete Santana, encontram-se em sintonia com a confissão tecida pelos denunciados.

Para além disso, os autos de avaliação de fls. 72/73 comprovam que o patrimônio

subtraído das vítimas Levi Davisson de Barros e Terezinha de Lourdes Zavan Rebeschini totalizou mais de R\$15.929,70.

De outro pórtico, os laudos periciais de fls. 46/56 e 82/88 dão conta de que os acusados ingressaram nos imóveis dos ofendidos mediante arrombamento.

Apesar do primeiro furto ter sido praticado durante o repouso noturno, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), estabeleceu que a causa de aumento de penado furto noturno, não incide quando o crime for qualificado.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Contudo, o relator, Ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que a possibilidade de valoração do crime cometido durante o repouso noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo: "Assim, é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).(...)" (STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Por fim, considerando que as vítimas foram integralmente ressarcidas pelos acusados, antes do recebimento da denúncia, faz-se necessária a aplicação da minorante do arrependimento posterior (art. 16 do CP), que deverá incidir no patamar mínimo de 1/3, notadamente porque o ressarcimento se deu após a elucidação do caso pela d. Autoridade Policial.

Portanto, as circunstâncias efetivamente convergem em desfavor dos acusados, conforme harmonioso conjunto probatório coligido aos autos, sendo de rigor da condenação dos referidos pela prática dos crimes de furto qualificado descritos na exordial acusatória.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em re speito ao disposto no art. 68, do Código Penal. Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

(...)

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas

(...)

1)BRUNO VINÍCIUS ROSA DOS SANTOS

Fato 1 – Vítima Terezinha de Lourdes Zavan Rebeschini

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade merece reprovação. Isso porque, conforme auto de avaliação de fls. 72, o acusado furtou bens de altíssimo valor agregado, avaliados em exorbitantes R\$13.549,70 (treze mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).
- b) O réu não possui antecedentes criminais;
- c) A conduta social do réu é neutra;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;
- f) As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente. Como já fundamentado, embora vedada a causa de aumento do furto noturno na forma qualificada do crime, evidente ser mais grave a conduta criminosa cometida durante o repouso noturno, devendo tal fato ser considerado para valorar negativamente as circunstâncias do delito.

Além do mais, tendo em vista que o crime foi praticado mediante arrombamento e concurso de agentes, utilizo uma das qualificadoras para majorar a pena-base nesse ponto, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 3 anos reclusão e 15 dias-multa.

Em segunda fase, não existem circunstâncias agravantes. Todavia, presente a atenuante da confissão espontânea.

Assim, fixa-se a reprimenda intermediária em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes majorantes. Por outro lado, presente a minorante elencada no artigo 16 do CP, que deverá incidir no patamar mínimo de 1/3, conforme já fundamentado alhures.

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 8 dias-multa.

Fato 2 -Vítima Levi Davisson de Barros

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo.
- b) O réu não possui antecedentes criminais;
- c) A conduta social do réu é neutra;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;
- f) As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois o crime foi praticado mediante arrombamento e concurso de agentes. Assim sendo, utilizo uma das qualificadoras para majorar a pena-base nesse ponto, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em segunda fase, não existem circunstâncias agravantes. Todavia, presente a atenuante da confissão espontânea.

Assim, fixa-se a reprimenda intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes majorantes. Por outro lado, presente a minorante elencada no artigo no artigo 16 do CP, que deverá incidir no patamar mínimo de 1/3, conforme já fundamentado alhures.

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa.

2)MARCOS VINÍCIUS TONETI DE ALMEIDA

Fato 1 – Vítima Terezinha de Lourdes Zavan Rebeschini

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade merece reprovação. Isso porque, conforme auto de avaliação de fls. 72, o acusado furtou bens de altíssimo valor agregado, avaliados em exorbitantes R\$13.549,70 (treze mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta centavos).
- b) O réu não possui antecedentes criminais;
- c) A conduta social do réu é neutra;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;
- f) As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente. Como já fundamentado, embora vedada a causa de aumento do furto noturno na forma qualificada do crime, evidente ser mais grave a conduta criminosa cometida durante o repouso noturno, devendo tal fato ser considerado para valorar negativamente as circunstâncias do delito.

Além do mais, tendo em vista que o crime foi praticado mediante arrombamento e concurso de agentes, utilizo uma das qualificadoras para majorar a pena-base nesse ponto, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 3 anos reclusão e 15 dias-multa.

Em segunda fase, não existem circunstâncias agravantes. Todavia, presente a atenuante da confissão espontânea.

Assim, fixa-se a reprimenda intermediária em 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes majorantes. Por outro lado, presente a minorante elencada no artigo 16 do CP, que deverá incidir no patamar mínimo de 1/3, conforme já fundamentado alhures.

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 8 dias-multa.

Fato 2 -Vítima Levi Davisson de Barros

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

- a) A culpabilidade é ínsita ao tipo.
- b) O réu não possui antecedentes criminais;
- c) A conduta social do réu é neutra;
- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;
- f) As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois o crime foi praticado mediante arrombamento e concurso de agentes. Assim sendo, utilizo uma das qualificadoras para majorar a pena-base nesse ponto, na esteira da jurisprudência do Tribunal da Cidadania.
- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Em segunda fase, não existem circunstâncias agravantes. Todavia, presente a atenuante da confissão espontânea.

Assim, fixa-se a reprimenda intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes majorantes. Por outro lado, presente a minorante elencada no artigo no artigo 16 do CP, que deverá incidir no patamar mínimo de 1/3, conforme já fundamentado alhures.

Assim, fixa-se a reprimenda definitiva em 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa.

Concurso material para ambos os réus (art. 69 do CP)

Caracterizado o concurso material dos crimes, nos termos do art. 69 do CP, aplicam-se cumulativamente as penas dos delitos (todos de mesma natureza), atingindo-se pena de 3 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena para ambos os réus

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo, para ambos os acusados, o regime ABERTO, adequado à consecução das finalidades da sanção penal.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44, caput, e §2º, CP), substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação, consoante determinar o Juízo da execução, e multa no valor de 13 dias-multa.

Detração

Não há, no caso, tempo de prisão para ser descontado a título detração (artigo 42 do Código Penal).

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Valor indenizatório mínimo

Por não vislumbrar parâmetros seguros, deixo de fixar um valor mínimo para a indenização (CPP, art. 387, IV).

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para:

(i) CONDENAR o réu BRUNO VINÍCIUS ROSA DOS SANTOS como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, bem como no artigo 155, §4º, incisos I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 3 anos de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial ABERTO.

(ii) CONDENAR o réu MARCOS VINÍCIUS TONETI DE ALMEIDA incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, bem como no artigo 155, §4º, incisos I e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 3 anos de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial ABERTO.

Substituo a pena corporal dos dois acusados por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da pena substituída, à razão de uma hora por dia de condenação, consoante determinar o Juízo da execução, e multa no valor de 13 dias-multa.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade - salvo se preso por outro motivo.

Após o trânsito em julgado:

a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;

b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);

c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);

d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);

Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

Santa Fe do Sul, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA